

关于第15775413号“懂生活好太太”商标撤销复审决定书

2024Y044618

申请人(原撤销申请人): 广东好太太科技集团股份有限公司

委托代理人: 北京立方知识产权代理有限公司

被申请人(原撤销被申请人): 嘉兴市辉宏电器有限公司

地址: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅嘉公路东侧**、**室-A

申请人因第15775413号“懂生活好太太”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2024]第Y044618号决定,于2025年01月09日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。

我局决定认为,被申请人提交的证据可以证明复审商标在2021年5月21日至2024年5月20日期间(以下称指定期间)在灯、烹调器、空气调节设备、厨房用抽油烟机、浴室装置、淋浴热水器、消毒设备、电暖器商品上进行了使用,在上述商品上的注册予以维持,在其余商品上的注册予以撤销。

申请人复审的主要理由:申请人经调查未发现复审商标进行了使用,申请人请求对被申请人提交的商标使用证据进行质证。复审商标在全部商品上应予以撤销。

申请人向我局提交了以下主要证据(复印件):网络搜索结果截图。

我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。

为进一步查明本案事实,以确保双方当事人的合法权益,我局调取了连续三年不使用撤销申请审理阶段案件卷宗,被申请人在连续三年不使用撤销申请审理阶段提交了以下主要证据(影印件):商标使用授权书、拼多多产品展示及评价截图、拼多多订单截图、抽检报告、产品检验报告、产品包装照片、销售发票、销售订单等。

针对被申请人的证据,申请人提出如下质证意见:被申请人提交的证据不足以证明复审商标在指定期间内在复审商品上进行了有效的商业使用,复审商标在复审商品上应予以撤销。

经审理查明:1、复审商标于2014年11月24日提出注册申请,核定使用于第11类灯、烹调器、空气调节设备、厨房用抽油烟机、浴室装置、淋浴热水器、消毒设备、电暖器、加热装置、龙头商品上,目前处于商标专用期内。

2、申请人提交撤销连续三年未使用注册商标申请书日期为2024年5月21日。

3、鉴于本案中仅申请人针对我局商标撤三字[2024]第Y044618号决定提出复审申请,而被申请人未在指定期限内向我局提出复审申请,故本案复审商品为上述决定中予以维持的灯、烹调器、空气调节设备、厨房用抽油烟机、浴室装置、淋浴热水器、消毒设备、电暖器商品,对上述决定中予以撤销的商品不再予以评述。

以上事实由商标档案在案予以佐证。

我局认为,商标的使用是指商标的商业使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品服务交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,且商标的使用应该是在该商标核定商品服务上的使用。本案中,根据被申请人提交的商标使用授权书显示,复审商标已许可他人使用,根据拼多多产品展示及评价截图、拼多多订单截图、抽检报告、发票等复审商标用于商品交易、展示、生产等商业活动中的使用证据,可以证明被申请人及复审商标被许可使用人对复审商标在指定期间内在灯、烹调器、空气调节设备、厨房用抽油烟机、浴室装置、淋浴热水器、消毒设备、电暖器复审商品相同或类似商品上进行了有效的商业使用。因此,复审商标在复审商品上不属于连续三年停止使用的情形。

依照《中华人民共和国商标法》第五十四条、第五十五条的规定,我局决定如下:

复审商标在灯、烹调器、空气调节设备、厨房用抽油烟机、浴室装置、淋浴热水器、消毒设备、电暖器复审商品上的注册予以维持。

当事人如不服本决定,可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

2025年09月20日

